论滞纳税款加收款项之附带给付属性

●叶 姗*

【内容摘要】 我国《行政强制法》规定的加处滞纳金的额度限制、起止标准、执行协议和救济规则等内容,能否适用于《税收征管法》中的滞纳金,取决于理论上如何认识后者的法律性质。现正修订中的《税收征管法》前后两个版本的草案各主张将其修改为税款滞纳金和税收利息,体现了"因滞纳税款而加收的款项不适用《行政强制法》"的观点。这种款项是纳税人因不当占有国家税款而应当缴付的时间孳息,其法律属性系税收附带给付,具有强制性、固定性和非罚性。它的加收缘于纳税人超过规定期限而未能足额缴纳税款这一滞纳税款之事实,而计算所依据的本税应纳税额、加收比例、起止标准皆由法定。除非存在非归责于纳税人的法定情形,其征收不得减免。税务机关依法作出的税务处理决定,纳税人逾期不履行的,有权依法加处滞纳金。

【关键词】 滞纳税款 税收附带给付 税收利息 行政强制执行 公法上的金钱给付义务

一、税收滞纳金的法律适用之争议

我国《行政强制法》(2012年)规定了加收滞纳金这一行政强制执行方式的额度限制、起止标准、执行协议和救济规则等内容,它们能否适用于《税收征管法》(1992年)中规定的滞纳金呢?为与《行政强制法》相衔接,现正修订中的《税收征管法》前后两个版本的草案①各主张将其修改为税款滞纳金和税收利息,体现了修订案草案的牵头起草者——国家税务总局认为"因滞纳税款而加收的款项不适用《行政强制法》"的观点。理论上如何认识税收滞纳金的法律性质,学界素有分歧、观点莫衷一是,主要有利息说、给付迟延之损害赔偿说、行政执行罚说、行政秩序罚说、行政执行罚兼给付迟延之损害赔偿说等观点。至于税收滞报金的法律性质,则有督促履行公法上义务之手段说和行政处罚之罚款性质说等观点。② 于滞纳税款而言,《税收征管法》除规定按日加收滞纳金外,还规定了税务机关可以责令纳税人限期缴纳税款,逾期仍未缴纳的,可以采取强制执行措施并处罚款。对纳税人超过限期缴纳税款的期限仍不履行纳税义务,若税务机关决定加处滞纳金,又是否应当适用《行政强制法》呢?《税收征管法》修订案草案将对滞纳税款加收的款项称为税款滞纳金或税收利息,都是为了解决该法与《行政强制法》之间

* 作者单位:北京大学法学院。本文系北京市高等学校青年英才计划"财力与事权关系的法律规制"(编号:YETP0043)的阶段性成果。

① 国务院法制办2013年7月公开征求意见的《税收征管法修正案(草案)》和国家税务总局2014年7月在税务系统下发的《税收征管法修订稿(征求意见稿)》(税总办函[2014]577号)。

② 刘隆亨、张守文、刘剑文等学者曾在其编著的财税法学教材或专著中论及滞纳金的性质;台湾地区的黄茂荣、陈敏、葛克昌、陈清秀等学者或有所论及,或撰写了专门的论文(参见黄茂荣:《论税捐之滞纳金》,《台大法学论丛》1987年第2期;陈清秀:《滞报金之问题探讨——评析释字第622号解释》,《台湾本土法学杂志》2010年总第150期;陈敏:《租税法之附带给付》,《政大法学评论》1995年第4期)。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

因规则差异而产生的法律适用难题。

以下着重研究几个税收滞纳金的典型案例，以从中提炼出值得研究的重要法律问题。

案例1：在中国人寿保险（海外）股份有限公司香港分公司诉中国建设银行广西分行承担税收滞纳金一案中，原告、被告曾因借款合同纠纷而经民事判决判令被告向原告返还借款本金和利息。原告收到款项后认为，税收滞纳金应当由被告自行承担，不应当从支付给原告的利息中扣除。原告是纳税人，被告是扣缴义务人，被告支付利息给原告时没有扣除相应的税款，原告取得利息后未办理纳税申报，亦未缴纳税款，由此产生税收滞纳金。一审法院认为，依据《税收征管法》第69条之规定，原告、被告应当承担不同的法律责任：在扣缴义务人没有履行扣缴义务的情况下，税务机关应当向纳税人追征税款，而对扣缴义务人处以罚款。税收滞纳金作为正常税款的延伸，应当由原告承担。税务机关向原告出具《税收通用缴款书》也表明其才是真正的纳税义务人。二审法院重申了“实际收益与纳税义务相一致”原则，赞同“税收滞纳金是正常税款延伸”的观点，认为对原告加收税收滞纳金体现了对税款孳息的剥夺功能。③

案例2：在孙某诉徐州地税局第一分局返还契税滞纳金一案中，原告向开发商购买一套住房，签订了商品房买卖合同，两年后房屋竣工交付；几个月后，原告取得购房发票，并于第5日拿合同和发票到被告处办理权属登记，被告当即开具“契税5 022.61元、滞纳金1948.77元”的票据。依据我国《契税暂行条例》第8条之规定，契税的纳税义务发生时间是签订土地、房屋权属转移合同的当天。被告认为，纳税人应当自商品房买卖合同签订之日起10日内办理纳税申报，税务机关应当在收到申报后20日内核定纳税期限，逾期不纳税即构成滞纳，需按日加收税收滞纳金至税款缴纳完毕。换言之，怠于申报纳税者自纳税义务发生后第31日起加收税收滞纳金。原告认为，纳税人取得购房发票才是纳税义务发生之日，其第5天就办理了纳税申报，当日根据核定纳税期限缴纳了税款。被告如数退还了税收滞纳金，双方和解后撤诉。④

案例3：在佛山市顺德区金冠涂料集团有限公司诉广东省国家税务局撤销税收强制执行决定一案中，被告认定原告有不进行纳税申报的情形，进而决定对其加收滞纳金。被告责令原告限期缴纳税款及滞纳金的同时，告知其逾期仍不缴纳的将依法强制执行，为此，向其送达《税务事项通知书》和载明税款及滞纳金数额的《税务处理决定书》，并告知其有陈述和申辩的权利。由于原告逾期未缴纳税款2 214.86元及滞纳金3 763.04元，因此，被告对原告出具《税收强制执行决定书》，决定从其存款账户中扣缴上述税款及滞纳金，同时向其出具了《税款通用缴款书》。另查明，原告此前因相近事实以涉嫌偷税罪被提起公诉，但以无罪判决告终，据此，原告认为被告的税收强制执行决定缺乏事实和法律依据。法院接受了原告认为“被诉行政强制执行决定无效、税务处理决定也无效”的观点，同时指出，该决定因违反《行政强制法》第45条“加处滞纳金的数额不得超过金钱给付义务的数额”，亦应依法撤销。⑤

上述三个案例从不同角度揭示了税收滞纳金征收中存在的一些重要法律问题：一是税收滞纳金与本税之间有什么关联？二是税收滞纳金的缴付义务应当由谁承担？三是税收滞纳金计算的起止标准为何？四是税收滞纳与税收滞报、税收怠报的关系怎样？五是税收滞纳金与罚款、行政强制执行、加处罚款、加处滞纳金的关系如何？六是税收滞纳金应当优先适用《税收征管法》抑或《行政强制法》？

其实，“税捐之强制执行，究系强调行政执行，而优先适用行政执行法，抑或强调税捐执行之特殊性，优先适用税捐稽征法，未来在法律适用上，可能仍应依事件及规范内容，个别认定，不可一概而论。”⑥《行政强制法》颁行时没有明确其所规定的有关加收滞纳金的内容能否适用于纳税人因滞纳税款

③ 参见广西壮族自治区高级人民法院（2005）桂民四终字第19号民事判决书。

④ 参见欣桐、伟楠：《房子没到手，为什么罚我契税滞纳金》，《人民法院报》2013年5月26日第3版。因该案未进入实体审理，故没有判决书可资研究。

⑤ 参见广东省广州市中级人民法院（2013）穗中法行初字第21号行政判决书。

⑥ 葛克昌：《行政程序与纳税人基本权》，北京大学出版社2005年版，第36页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

而被加收的款项，也没有解决好两法的衔接问题。⑦ 如果《行政强制法》规定的加处滞纳金与《税收征管法》规定的加收滞纳金意指同一，前者相较后者而言就是一般法，依据我国《立法法》(2000年)第83条之规定："同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，特别规定与一般规定不一致的，适用特别规定；新的规定与旧的规定不一致的，适用新的规定。"简而言之，新法优于旧法、特别法优于一般法。至于新的一般法与旧的特别法，立法上若没有明确，《立法法》第85条规定："法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人大常务委员会裁决。"尽管在《行政强制法》实施后，整个税务系统都感觉对"税收滞纳金是否适用新法"的问题无所适从，但全国人大常委会并未就这一问题作出立法解释。其实，《行政强制法》与《税收征管法》在价值理念和规则设计上存在诸多差异，仅就立法宗旨而言，前者主张"规范行政强制的设定和实施，保障和监督行政机关依法履行职责"，后法强调"加强税收征收管理，规范税收征收和缴纳行为，保障国家税收收入"，两者的侧重点截然不同，前者是典型的行政法，对行政权行使的控制是首先要考虑的；后者则有明显的管理法特征。"规则设计中的最重要的问题就是在精确性与灵活性之间的张力"，"在规则设计过程中关于模糊性和精确性的讨论是关于在政府设计中正式规则和随意裁量之间的适当平衡的更广泛争论的组成部分。"⑧值得反思的问题是，到底是后者的价值理念落后致使其所构造的税收滞纳金计征规则与前者的规定发生冲突，还是后者规定的对滞纳税款加收款项的规则设计，与前者规定的作为行政强制执行方式之一的"加处滞纳金"有根本的差别呢？

二、税收滞纳金加收规则的演进

税收滞纳金的加收缘于纳税人超过规定期限而未能足额缴纳税款这一滞纳税款之事实，此规定期限是纳税期限届满之次日，纳税期限可能是法律法规直接规定的期限——法定期限或税务机关依照法律法规的规定确定的期限——核定期限。"滞纳金者，乃藉由对纳税义务人逾期缴纳税款所为之加征，俾促使纳税义务人遵守缴纳期限。"⑨纳税期限有纳税申报期限和税款缴纳期限、税款预缴期限和税款结清期限、纳税计算期限和税款缴库期限之分，税收滞纳金的计算与税款缴纳期限密切相关、与纳税申报期限亦有关。纳税人逾期不缴纳或少缴纳税款的行为可称为欠税，"欠税发生后，税务机关应当依法催缴并严格按日计算加收滞纳金，直至采取税收保全、税收强制执行措施清缴欠税"。⑩ 税收滞纳金的计算所依据的本税应纳税额、加收比例、起止标准皆由法定，其中，加收比例的变更反映了立法者对其法律性质认识的渐变过程，而止算事由的发展则反映了税收征纳双方法律地位的变化。

新中国建国之初，政务院《工商业税暂行条例》(1950年)在"罚则"一章中的第27条就规定，不按期缴纳税款者，除限日追缴外，并按日处以应纳税额1%的滞纳金；必要时，得由中央人民政府财政部以命令增减之。如此高的加收比例带着强烈的惩罚意味，但因当时的税收征管效率较为低下，故征收效果可想而知。此后，货物税、商品流通税、城市房地产税等税种法规都有类似的规定，即纳税人欠缴税款逾期30天以上者，以抗税论，得移送法院处理，并追缴税款及滞纳金。⑪ 由于税收法律法规规定得不够明确，法院通常只是督促长期拒不缴纳税款和滞纳金的工商业户交清税款及追缴30天内的滞纳金就了事，30天后的滞纳金不再追缴，事实上只设定了滞纳金计算的上限。为此，财政部明确，凡逾期30天以

⑦ 国家税务总局对两者不相衔接的问题进行了汇总，参见国家税务总局《关于贯彻落实〈中华人民共和国行政强制法〉的通知》(国税发[2011]120号)的附件。

⑧ [美]德博拉·斯通：《政策悖论——政治决策中的艺术(修订版)》，顾建光译，中国人民大学出版社2006年版，第300页、第303页。

⑨ 颜庆章、薛明玲、颜慧欣：《租税法》，颜庆章2010年个人出版，第113页。

⑩ 国家税务总局《欠税公告办法(试行)》(2005年)。

⑪ 参见财政部《工商业税暂行条例施行细则》(1950年)第81条第2款、《货物税暂行条例施行细则》(1950年)第66条第2款、《商品流通税试行办法施行细则》(1952年)第42条第2款、《城市房地产税暂行条例》(1951年)第16条等。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

上的抗税案件，在移送法院处理后，其滞纳金应按实际滞纳日数计算，不以30天为限；个别工商业户因滞纳金过多，确实交纳不起者，可根据滞纳户的实际情况酌情处理。⑫ 这一时期的滞纳金计征规则处于有规矩可循但执行过于宽松的状态。

到了20世纪80年代中期，工商税制改革、两步"利改税"先后展开，税收征管法规则系统趋于规范。国务院《税收征收管理暂行条例》（国发[1986]48号，已废止）第37条规定"自漏税、欠税之日起，按日加收所漏、所欠税款5‰的滞纳金"。而第40条规定，"纳税人、代征人或其他当事人同税务机关在纳税或者违章处理问题上发生争议时，必须首先按照税务机关的决定缴纳税款、滞纳金、罚款，然后在10日内向上级税务机关申请复议"，"申诉人对答复不服的，可以在接到答复之日起30日内向人民法院起诉"，则确立了先行纳税且先行复议这一"双重前置"的救济规则，但加收比例尚未统一，工商统一税、外商投资企业和外国企业所得税以及个人所得税、城市房地产税、车船使用牌照税的滞纳金加收比例分别是1‰、2‰和5‰。⑬ 此时的滞纳金仍被视为惩罚性措施，"有关部门处理的违反税收法规案件的补税，罚款（包括滞纳金），均应交由税务机关以税款形式缴入国库"。⑭

尽管国家税务总局《关于偷税税款加收滞纳金问题的批复》（国税函[1998]291号）已废止，但其中的论述仍然反映了执法者的观点："滞纳金不是处罚，而是纳税人或扣缴义务人因占用国家税金而应缴纳的一种补偿。"1992年制定的《税收征管法》统一规定为"按日加收滞纳税款2‰的滞纳金"，而且，取消了"漏税"的范畴；该法2001年修订时，加收比例调整为0.5‰，"每日加收2‰相当于年息73%，纳税人负担过重，税务机关也难以征收，每日加收0.5‰则相当于年息18.25%"。⑮ 虽然依旧高于人民银行规定的商业银行同期基准贷款利率，但惩罚性已经大大减弱。对于进出口关税的滞纳金，《进出口关税条例》1987年通过时规定的加收比例是1‰，2003年重新发布时调整为0.5‰。国家税务总局曾作过如下的批复，清晰地诠释了滞纳金的法律性质，即"税收滞纳金与罚款两者在征收和缴纳时顺序不同，税收滞纳金在征缴时视同税款管理，税收强制执行、出境清税、税款追征、复议前置条件等相关条款都明确规定滞纳金随税款同时缴纳"，因此，"税收优先权执行时包括税款及其滞纳金"。⑯

在税收滞纳金的加收比例降至0.5‰之前，有人认为，滞纳金属于行政处罚，主要理由是："加收率是显然大大高于银行贷款利率，加收滞纳金在更大程度上带有惩罚的性质。……若认为加收滞纳金不属于行政处罚，那么在对纳税人因计算错误等失误而少缴税款和对纳税人因偷税而少缴税款这两种情况的处理上，将会令人难以理解。"⑰也有人对此不予认同："国家设定税收滞纳金的目的是为了弥补因纳税人、扣缴义务人滞纳税款而给国家在预算资金的使用、周转等方面造成的损失。……加收税收滞纳金是一种补偿，是纳税人、扣缴义务人对给国家造成的经济损失的赔偿，而不是国家对他们的制裁。"⑱《税收征管法》中有多处规定对当事人违反税法的行为加收税收滞纳金并处罚款，依据我国《行政处罚法》（1996年）第24条确立的一事不再罚原则，税收滞纳金与罚款显然不是一回事。"行政罚与行政强制执行虽皆系国家为了制裁违反行政义务者，所施加之不利益。两者在性质上仍有很大的差别"，"纵使对行为人同时施以行政罚及行政上之强制措施，应不生与一行为不二罚原则相抵触问题"。⑲ 此外，于纳税人滞纳税款而言，税务机关对其加收税收滞纳金的同时，还会作出责令其限期缴纳税款的行政决定，纳税人逾期仍不履行的，税务机关有权依法加处滞纳金。

---

⑫ 财政部《关于欠税案件的处理及计算滞纳金的解释的通知》（[54]财税方字第63号）。据此，最高人民法院、司法部发布了《关于欠税案件的处理及计算滞纳金的解释的通知》（[54]法行字第6007号）。

⑬ 国家税务总局《关于涉外税收滞纳税款加收滞纳金问题的通知》（国税发[1993]34号）。

⑭ 国家税务总局《关于有关部门处理违反税收法规案件补税罚款入库办法的通知》（[89]国税计字第050号）。

⑮ 《关于〈中华人民共和国税收征收管理法修正案（草案）〉的说明》（2000年8月21日）。

⑯ 国家税务总局《关于税收优先权包括滞纳金问题的批复》（国税函[2008]1084号）。

⑰ 参见赖向明、吴芳：《加收滞纳金是否属行政处罚》，《涉外税务》1998年第11期。

⑱ 参见王东：《加收税收滞纳金是行政处罚吗？——兼与赖向明、吴芳同志商榷》，《涉外税务》1999年第5期。

⑲ 洪家殷：《行政罚》，载翁岳生编：《行政法》上册，中国法制出版社2009年版，第834～835页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

对于纳税人滞纳税款、迟延或怠于申报以及其他违反税法的行为，税务机关作出的行政决定可能是责令限期缴纳税款、课处罚款、加处滞纳金、加处罚款等内容。通常而言，对纳税人滞纳税款加收的款项无需专门作出行政决定，自规定期限届满之次日起自动计算，直至纳税人缴清税款及对其加收的款项为止。加收税收滞纳金是对纳税人超过规定期限不缴纳或少缴纳税款行为施加的补偿性金钱给付义务，而课处罚款则是对当事人违反税法的行为施加的惩戒性金钱给付义务。“在公法关系，当私人不履行义务时，只能加以公法上的制裁，而无请求赔偿损害之权，至当国家不履行义务时，却只能根据情形去请求法律上的保护。”⑳与之相应，加处滞纳金适用于纳税人超过税务机关责令其限期缴纳税款的期限仍不履行纳税义务的情形，而加处罚款则适用于当事人逾期不履行行政处罚决定的情形，加处滞纳金和加处罚款都属于行政强制执行的方式。税务机关依法作出的征收税款的税务处理决定（具体内容可参见表1），当事人逾期不履行的，自期限届满之日起，按照税款的一定比例（法定）依法按日加收滞纳金。

表1　我国税收执法文书的名称及主要内容

	文书名称	主要内容
1	限期缴纳税款通知书	责令纳税人、扣缴义务人在（特定日期）前到（指定税务机关）缴纳（解缴）所属期为（纳税期）应缴税款（具体数额），同时按规定缴纳滞纳金。逾期不缴纳，按有关规定处理。㉑
2	税务处理决定书	限你（单位）自收到本决定书之日起（核定纳税期限）日内到（指定税务机关）将上述税款及滞纳金缴纳入库，并按照规定进行相关账务调整。逾期未缴清的，将依法强制执行。㉒
3	税务行政处罚决定书	限你（单位）自本决定书送达之日起（核定缴款期限）日内到（指定税务机关）缴纳入库。到期不缴纳罚款，每日按罚款数额的3%加处罚款。㉓
4	行政强制执行决定书	逾期未履行我单位第（序号）号（内容）的义务，经第（序号）号行政强制执行催告后，在催告期间有转移或隐匿财物迹象的，或仍未履行且无正当理由。我单位将立即或于（特定日期）开始强制执行。

我国《税收征管法》规定对“未按照规定期限办理纳税申报”的税收滞报行为和“不进行纳税申报”的税收怠报行为课处罚款，而《海关法》（1987年）则规定对“超过规定期限申报”的税收滞报行为加收滞报金，“征收进口货物滞报金应当按日计征，以自运输工具申报进境之日起第15日为起征日，以海关接受申报之日为截止日”。㉔ 个别税种的税收滞纳金的计算与申报纳税期限有关，“车船税扣缴义务人代收代缴欠缴税款的滞纳金，从省级政府规定的申报纳税期限截止日期的次日起计算”。㉕ 我国《企业所得税法》（2008年）规定“对纳税人进行特别纳税调整而需要补征税款的”，以及《税收征管法》规定“纳税人超过应纳税额缴纳的税款而要求退还多缴的税款的”，都可以加算利息。前者的利率是补税期间的银行同期存款基准利率加5%，自税款所属纳税年度的次年6月1日起至补缴税款之日止的期间，

⑳ ［日］美浓部达吉：《公法与私法》，黄冯明译，中国政法大学出版社2003年版，第203页。

㉑ 《限期缴纳税款通知书》自2002年10月15日起取代《催缴税款通知书》。另据我国《税收征管法实施细则》第73条之规定，责令缴纳或者解缴税款的最长期限不得超过15日。

㉒ 参见国家税务总局《关于印发全国统一税收执法文书式样的通知》（国税发[2005]179号）、《关于修订“税务处理决定书”式样的通知》（国税函[2008]215号）。

㉓ 参见我国《行政处罚法》第51条之规定。

㉔ 《中华人民共和国海关征收进口货物滞报金办法》（海关总署令第128号）。

㉕ 国家税务总局《关于车船税征管若干问题的公告》（2013年第42号）。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

按日加收;后者的利率则是银行同期存款基准利率。上述几种类型的收入均属于税收附带给付。笔者认为,将滞纳税款加收款项改为税款滞纳金,不如改为税收利息,更能凸显其法律属性。[26]

三、滞纳税款加收款项附随于本税

税收是代表国家的政府为了筹集财政收入,而对一切满足税收法律法规规定的课税要素的纳税人课征的无对待给付、以金钱为内容的法定给付义务。"称租税者,谓公法团体,以获取收入为目的,对所有该当于给付义务法律构成要件之人,所课征之金钱给付,而非属特定给付之对待给付者;收入得为附带目的。"[27]课税要素法定是税收法定原则的首要内容,课税要素都是由税收法律法规直接规定或国务院、省级政府依法确定的,概言之,税收具有强制性、固定性和无偿性。滞纳税款加收款项是以本税为基础构造的公法上的金钱给付义务——税收附带给付,其法律特征可以提炼为强制性、固定性和非罚性,它由本税应纳税额乘以加收比例乘以滞纳日期而得:本税应纳税额基于计税依据和税率两大课税要素计算得出,加收比例由法律法规统一规定,滞纳日期则自纳税人滞纳税款之日起至缴清税款之日止,很可能与纳税义务发生时间和纳税期限有关。而税费滞纳金则是指行政机关对当事人未能足额履行税费缴纳义务而依法加收的款项,主要适用于税收、行政事业性收费、政府性基金等。

表2所列的是有法可依的税费滞纳金的种类,[28]依据《行政强制法》,"行政强制执行应当由法律设定",而事实上,除了法律外,还有几部行政法规也设定了滞纳金。从表2看,滞纳金的加收比例大多数是按日加收0.5‰,其他则是1‰~5‰不等,其起算标准通常是滞纳之日或称欠缴之日、责令限期缴纳的期限届满之次日等。除了列举的税费外,理论上说,这一规则应当适用于任何未能足额缴纳税费的当事人,以经济上的不利益督促其尽快履行税费缴纳义务,而不是为了制裁当事人。当事人未能足额履行税费缴纳义务的,除了对其加收滞纳金直至缴清税费外,行政机关还会作出责令其限期缴纳税费的行政决定。若该期限届满,当事人仍不履行的,行政机关有权加处滞纳金、加处罚款或采取其他强制执行的方式,加处滞纳金只是备选的行政强制执行方式之一,换言之,行政机关可以不选择加处滞纳金。

表2 我国法律法规设定的滞纳金

	法律法规名称	税费名称	起算标准	加收比例
1	税收征管法	税收	滞纳之日起	按日加收0.5‰
2	海关法	进出口关税	海关填发税款缴款书之日起15日,逾期	征收滞纳金
2-1	进出口关税条例		海关填发税款缴款书之日起15日,滞纳之日起	按日加收0.5‰
3	船舶吨税暂行条例	船舶吨税	海关填发吨税缴款凭证之日起15日,逾期,滞纳之日起	按日加收0.5‰
4	劳动法	社会保险费	责令限期缴纳,逾期	可以加收
5	社会保险法		欠缴之日起	按日加收0.5‰
5-1	工伤保险条例	工伤保险费	责令限期参加,补缴,欠缴之日起	按日加收0.5‰

[26] 鉴于以往习惯使用"滞纳金"的称谓,为保持材料的真实性,以下行文时仍不改变法律文本中的概念。

[27] 德国《租税通则》第3条第1项。参见陈敏译著:《德国租税通则》,台湾地区"司法院"2013年版,第3页。

[28] 在北大法宝中对法律法规之"中央法规司法解释"以"滞纳金"为关键词全文搜索后整理而得。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（续表）

	法律法规名称	税费名称	起算标准	加收比例
6	人口与计划生育法	社会抚养费	欠缴之日起	按照国家有关规定加收
6－1	社会抚养费征收管理办法			每月加收2‰
7	残疾人就业条例	残疾人就业保障金	责令限期缴纳，逾期，欠缴之日起	按日加收5‰
8	水土保持法	水土保持补偿费	责令限期缴纳，逾期，滞纳之日起	按日加收0.5‰
9	水法	水资源费		按日加收2‰
10	电影管理条例	电影事业发展专项资金	欠缴之日起	按日加收5‰
11	长江河道采砂管理条例	长江河道砂石资源费	责令限期缴纳，逾期	按日加收3‰
12	矿产资源补偿费征收管理规定	矿产资源补偿费	滞纳之日起	按日加收2‰
13	城市节约用水管理规定	超计划用水加价水费	逾期	按日1‰
14	防治船舶污染海洋环境管理条例	船舶油污损害赔偿基金	应缴之日起	按日加缴0.5‰

税收滞纳金或称税收利息的实质是纳税人不当占有国家税款而应缴付的时间孳息，其加收缘于纳税人超过规定期限而未及时足额缴纳税款这一滞纳税款之事实。几乎所有国家和地区的税法都规定了纳税人迟延缴纳税款或迟延、怠于办理纳税申报的法律后果，税收滞纳金或称税收利息均附随于本税加收，税收滞（怠）报金却未必，通常可能课处法定幅度内的罚款。纳税人是否滞纳税款的判断除了借助法定或核定纳税期限外，还可能通过申报纳税期限来判断。纳税申报是指纳税人依据税法规定的期限和内容向税务机关提交有关纳税事项的报告，包括自行申报和代扣代缴两种，前者是由纳税人向税务机关提交纳税申报表，后者是由扣缴义务人递交扣缴税款报告表。“滞纳金的数额，高于一般的利息，故滞纳金不只是在剥夺纳税义务人迟延纳税人所享有的利息利益，而且是一种督促其准时纳税的手段。”[29]所以，对纳税人滞纳税款加收的款项无论被称为什么、法律性质如何界定，都属于“公法上的金钱给付义务”。

德国《租税通则》规定的“税收附带给付”（Begriffsbestimmungen）包括怠报金、加征金、利息、滞纳金、强制金、滞报金、短估金及费用等形式，该法第240条“滞纳金”规定，“租税于清偿日届满时仍未缴纳者，应就舍弃尾数之未缴纳租税金额，对每开始一个月之滞纳期间加征1%之滞纳金；应舍弃不足50

[29] 陈清秀：《税法总论》，台北元照出版有限公司2012年版，第403～404页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

欧元之尾数。对应缴还之租税退给,及对关于租税及应缴还租税退给之责任债务,亦同其适用。租税经核定或报告前,不产生迟延。租税或租税退给之核定,经废弃、变更或依第129条规定更正者,已成立之滞纳金不受影响;责任裁决经撤销、废止或依第129条规定更正者,亦同。请求权因抵消而消灭者,抵消权人之债务于届至清偿期前已成立之滞纳金不受影响";"对租税附带给付,不成立滞纳金","3日以内之滞纳,不征收滞纳金"。此外,该法第233条"加计利息原则"规定,"租税债务关系之请求权,仅于法律有规定时,始加计利息。租税之附带给付义务及相关之返还请求权,不加计利息。"[30]德国税法同时界定何谓税收附带给付和税,与其具体内容相比,其借鉴意义亦不容小觑。

日本《国税通则法》规定的附带税包括滞纳税、利息税、加算税、过怠税等,该法第60条"滞纳税"规定,"在提交了规定期限内申报的情况下,基于该申报的提交而应缴纳的国税,在法定纳税期限届满前未缴清时,纳税人须依法缴纳滞纳税。"[31]滞纳税主要包括迟延利息部分和对滞纳行为进行制裁的部分。"利息税是指在允许缓纳以及允许延长纳税申报书提出期限的情况下,具有该允许期间内约定利息性质的附带税。虽然超过了法定纳税期限,但由于可以认为不属于迟滞,故不课征滞纳税,而代之以课征利息税。加算税是以稳定和发展申报纳税制度及征收交纳制度为目的,在申报义务和征收交纳义务未适当履行之时所课征的附带税。过怠税是指印花税的课税文书制作者,在制止作成该课税文书之时未交纳应按上述方法交纳印花税,以及未注销在课税文书上贴的印花时,被课征的附带税。"[32]日本税法将这些收入称为税,体现了其与税相近的法律特征,但这很可能会使税的概念泛化。

美国《联邦税法典》第67章A分章第6601节"少缴税款、未缴税款以及逾期缴纳的利息"规定,"如果本标题所课征的任意税款没有在规定最后缴纳日期当天或之前予以缴纳,对于上述税款应当缴纳利息,利率为第6601节所确定的少缴纳税款利率,期间从上述最后一天起到缴纳之日止。"第68章A分章第6651节"未提交纳税申报或缴纳税款"规定,"如果未在规定的日期提交纳税申报,则除非能够证明未提交具有合理理由,且不是出于故意疏忽,否则,在未提交的状态不超过1个月时,应当在上述纳税申报列出的税额中加上该税额的5%。"[33]"在法定的缴纳最后1日或者之前,如果未缴纳依据本标题应征收税款的任何数额,应缴纳利息。依据第6621节规定的少缴税款的利率计算利息,计算的期限为前述最后1日至缴纳之日","在确定缴纳的法定最后1日时,不得考虑任何纳税延期或者依据第6159节签订的任何分期纳税协议"。[34] 税收利息是我国《税收征管法》当前修订时引入的概念。

我国台湾地区"行政执行法"规定的公法上的金钱给付义务,包括税款、滞纳金、利息、滞报金、怠报金及短估金等。"税捐稽征法"第1条规定,"税捐之稽征,依本法之规定,本法未规定者,依其他有关法律之规定……"第20条"滞纳金之额度"规定,"依税法规定逾期缴纳税捐应加征滞纳金者,每逾2日按滞纳数额加征1%滞纳金;逾30日仍未缴纳者,移送法院强制执行。"第49条"税捐规定之准用"规定,"滞纳金、利息、滞报金、怠报金、短估金及罚款等,除本法另有规定者外,准用本法有关税捐之规定。但第6条关于税捐优先及第38条关于加计利息之规定,对于罚款不在准用之列。"至于税收滞报金方面,台湾地区大法官解释"释字第616号"指出,"加征滞报金系对纳税义务人违反作为义务所为之制裁,乃罚款之一种,具行为罚性质";而"释字第356号"则认为,"加征滞报金、怠报金,系对营业人违反作为义务所为之制裁,其性质为行为罚,此与逃漏税捐之漏税罚乃属两事。"[35]台湾地区的税收滞纳金加征规则,对大陆《税收征管法》相关条款的修订具有直接的参考价值。

对纳税人滞纳税款加收款项有别于行政强制执行、也不同于行政处罚,其主要是补偿性的、基本上

㉚ 同前注㉗,陈敏译著书,第451~452页、第434页。

㉛ 外国税收征管法律译本组译:《外国税收征管法律译本》,中国税务出版社2012年版,第1810页。

㉜ [日]金子宏:《日本税法》,战宪斌、郑林根等译,法律出版社2004年版,第391页、第392页、第398页。

㉝ 同前注㉛,外国税收征管法律译本组译书,第1298页、第1302页。

㉞ 李锐、李堃编译:《美国国内收入法典——程序和管理》,中国法制出版社2010年版,第465页。

㉟ 《大法官会议解释汇编》,台北三民书局股份有限公司2008年增订7版,第717页、第214页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

不具有惩罚性，当然，基于税收本身的特征，这种税收附带给付始终是公法上的金钱给付义务，而不同于私法上的债务。税收附带给付应当与税收一起按照预算级次缴纳入库，其征收的强制性与税收无异。“基于债的一般原理，因欠税而承担的滞纳金，其性质基本上应是一种对债的迟延履行的补偿；当然，有时在理论上，也可能会基于税的公益性或税收之债的公法性，而认为滞纳金也可以带有一定的惩罚性。”[36]对滞纳税款加收款项这种公法上的金钱给付义务主要还是为了督促纳税人尽早全面履行纳税义务，略有制裁的意味。《税收征管法》中时常可见“缴纳或解缴税款、滞纳金”的表述，针对税收的强制征收而设计的税收担保、税收保全和税收保障等措施，均可适用于税收利息。此外，对纳税人已缴纳税款，但拒不缴纳滞纳金的，税务机关可以单独对纳税人应缴未缴的滞纳金采取强制执行措施。[37]

我国《税收征管法》及其实施细则针对征收税款、加收滞纳金等征税行为，罚款等行政处罚行为，以及税收强制执行措施设计了不同的救济规则。当事人对税务机关所作的税务处理决定不服的，属于纳税争议，对税务行政处罚或税收行政强制执行等决定不服的，属于非纳税争议。纳税人同税务机关发生纳税争议时，必须先行缴纳税款及滞纳金或提供担保后，才能申请行政复议；对行政复议不服时才能提起行政诉讼。假如加收税收滞纳金属于行政强制执行方式，纳税人对此单独提出异议的，就可以选择提起行政诉讼，而法院往往需要审查其计算所依据的本税，从而绕过了“先行缴清税款及滞纳金或提供担保”的救济门槛，如此就使得《税收征管法》第88条第1款的规则名存实亡。如果纳税人直接对本税提出异议，但未缴清税款及税收滞纳金或提供担保，其申请或起诉都会被驳回。对此，《山东省行政复议条例》2009年修订时打破了“纳税前置”的限制：申请人对行政复议机关作出的不予受理决定不服的，可以选择对原具体行政行为、也可以对不予受理决定提起行政诉讼。尽管纳税争议解决中“双重前置”的设计备受质疑，但确实可以证明滞纳税款加收款项的附带给付属性。

四、滞纳税款加收款项的减免事由

纳税人办理税务登记的法律意义是使税法文本规定的纳税义务具备了发生的可能性，而纳税义务发生时间则是纳税人依据私法所构造的法律事实发生税法上的后果之标志。“对于任何一个国家，要了解其税收程序法，必须了解税务机关是如何运作的，以及在多大程度上遵守法律的规定。”[38]纳税义务发生时间都是由税收法律法规直接规定的，只要课税要件成立，纳税义务就会发生，税务机关就没有放弃或随意减免征税的权力，纳税人就必须按期缴纳税款。税收利息的加收始于法定纳税期限届满之次日的税种有：增值税、消费税、营业税、个人所得税、企业所得税、资源税等，而始于核定纳税期限届满之次日的税种则有：土地增值税、城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税等。“在需经核定课税的税捐，由于核定税捐的课税处分系于送达后始生效力，在送达之前，即不可能发生逾期缴纳，因此，即无加征纳滞纳金的余地。”[39]不论纳税人是否有过错，除非存在法定的可以延缓或中止纳税的情形，纳税人都必须承担滞纳税款的法律后果——加收款项直至缴清税款及税收利息为止。

对纳税人滞纳税款加收款项依法自动计算，不以税务机关作出税款缴纳决定为前提，近似于利息的范畴。“滞纳金的法律性质相当于私法上债务关系的迟延利息，具有对于迟延纳税的民事法性质（为谋求与在期限内报缴税款者之间的负担公平，以督促其在期限内缴税为目的）。”[40]按日加收0.5‰，相当于年息18.25%，看上去明显高于人民银行确定的商业银行同期贷款利率，如2014年7月最新一年期贷款基准利率为6%，但是，民间借贷利率更高，甚至可能接近20%。“民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，各地人民法院可根据本地区的实际情况具体掌握，但最高不得超过银行同类贷款利率的四倍

㊱ 张守文：《我国反欠税制度的整合》，《法学》2001年第10期。

㊲ 参见国家税务总局《关于贯彻〈中华人民共和国税收征收管理法〉及其实施细则若干具体问题的通知》（国税发[2003]47号）。

㊳ [美]维克多·瑟仁伊：《比较税法》，丁一译，北京大学出版社2006年版，第207页。

㊴ 同前注㉙，陈清秀书，第404页。

㊵ [日]金子宏：《租税法》，日本弘文堂2012年版，第687页。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(包含利率本数)。"[41]按日加收0.5‰其实并不算高,但其5年后可能超过税款,因此,应当考虑增加中止和免予加收的法定事由。"利息具有从属性,在税法上以主要债务亦即税捐债务关系的请求权存在为前提。由于在公法上并无承认债务应加计利息的一般法律思想存在,因此,加计利息应有法律明文规定。"[42]除此之外,纳税人欠缴税款的责任还应当考虑制定最长征收时效20年的规则。

我国《税收征管法》第68条对纳税人、扣缴义务人在规定期限内不缴或少缴应纳或应解缴的税款另外设定了限期缴纳税款的期限,纳税人逾期仍未缴纳的,税务机关有权依法加处滞纳金、加处罚款或采取其他行政强制执行措施。"(税款)迟延之法律效果与私法上之给付迟延固同皆于构成要件经满足时,直接依法律之规定而发生,但于税捐之滞纳,在构成要件上并不以可归责于'纳税义务人'为限,始进一步引起滞纳之法律效果(加征滞纳金,移送法院强制执行)。"[43]纳税人逾期不履行税务机关作出的税款缴纳决定的,则适用《行政强制法》,加处滞纳金。"怠金,或称强制金,乃义务人不履行义务或违反义务时,由行政机关对其核定一定金额,限期履行,如义务人仍不依限履行,则对其强制收取该金额,使义务人感受金钱负担之心理压力,间接促使其履行义务之强制方法。"[44]需要强调的是,这种公法上的制裁与行政处罚仍然有着较大的差别,其主要目的仍然是通过经济上的不利益来督促纳税人尽早履行纳税义务,而非为了惩罚纳税人,故也就不需要考虑其主观上是否有过错。

纳税人进行纳税申报只是对其纳税义务的确认,不进行纳税申报也不能排除其纳税义务。"从税收核定的法律性质看,虽然其只是对纳税义务的确认,不具有创设税收的效力,但是,由于其符合具体行政行为的特征,税收核定又会产生一些形式效力。"[45]即使纳税人不进行纳税申报,其是否构成欠缴税款也是可以判断的。"就自动报缴之税捐,含就源扣缴税捐及自动贴花之税捐,其缴纳期间悉以法律定之。发单课征之税捐,除典型的适用于财产税、土地增值税、遗产税及赠与税、契税外,也例外地适用于特种营业人或违章纳税义务人之自动报缴税捐。"[46]从理论上说,税收征纳双方不得协商税收利息的加收比例和缴纳时限。"尽管在实践中税务行政管理机构与纳税义务人之间的争议问题通常通过'协议'得以解决,但是当涉及纳税基础或者纳税金额等问题时,人们却不能就此达成背离法律的'协议'。"[47]由于过往滞纳税款加收款项的征收不那么严格,也有不少历史遗留问题亟需解决,具体而言就是"实行欠税目标责任管理,严格控制新欠,陈欠较年初压缩20%以上,对于往年陈欠,可暂先将欠税清理入库。"[48]

加算税收利息或加处滞纳金的前提分别是纳税人滞纳税款或逾期不履行纳税义务的事实,基本都不考虑其主观上是否有过错,但并非完全不考虑其主观方面。只要纳税人不能证明自身无过错、或不能证明税务机关有过错、或证明存在其他法定的免责事由,就要缴付税收利息或滞纳金,简而言之,其归责原则其实是严格责任原则。"滞纳金的课征,是否必须以可归责于债务人为前提,不无疑问","考量宪法上的比例原则,在有关税法上加征滞纳金规定的解释上,似应认为纳税义务人逾期缴纳税款,必须是以有故意、过失为要件,如纳税义务人能举证证明其无故意过失,应不得加征滞纳金。"[49]有下列情形之一的,纳税人因自身主观上没有过错而得以免责:因税务机关的责任致使纳税人欠税的[50]、税务机关以

---

[41] 最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》(1991年8月13日法(民)〔1991〕21号)。

[42] 同前注[29],陈清秀书,第408页。

[43] 黄茂荣:《论税捐之滞纳金》,《台大法学论丛》1987年第2期。

[44] 陈敏:《行政法总论》,新学林出版有限公司2013年版,第875~876页。

[45] 刘剑文、熊伟:《税法基础理论》,北京大学出版社2004年版,第388页。

[46] 黄茂荣:《税捐债务之给付迟延》,载黄茂荣:《税法总论:税捐法律关系》第3册,台北植根法学丛书编辑室2008年版,第255页。

[47] [德]维尔纳·弗卢梅:《法律行为论》,迟颖译,法律出版社2013年版,第45页。

[48] 国家税务总局《进一步加强税收征管若干具体措施》(国税发[2009]114号)。

[49] 同前注[29],陈清秀书,第405~406页。

[50] 我国《税收征管法》第52条第1款规定,因税务机关的责任,致使纳税人、扣缴义务人未缴或者少缴税款的,税务机关在3年内可以要求纳税人、扣缴义务人补缴税款,但是不得加收滞纳金。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

核定方式调增税款的、扣缴义务人应扣未扣税款[51]、纳税期限遇到节假日顺延、纳税人善意取得虚开的增值税专用发票被依法追缴已抵扣税款[52]、纳税人在税务机关规定期限内清算补缴的土地增值税[53]以及经批准延期申报、预缴税额小于应纳税额的，在纳税人结算补税时不加收滞纳金。[54]

税收利息的减免事由通常是基于提高征收效率或降低纳税人负担等理念而专门规定的，比如，“主管税务机关开具的缴税凭证上的应纳税额和滞纳金为1元以下的，应纳税额和滞纳金为零。”[55]又如，“年所得达到12万元的纳税人，平时有应扣未扣税款的，在办理年度自行纳税申报时只要如实申报收入情况，税务机关只补征其应扣未扣的税款，不加收滞纳金，也不罚款，更不会作为偷税处理。”[56]此外，企业在濒临破产时，税收利息的加收也有别于本税：首先，其计算因破产申请受理而停止。其次，“因逾期缴纳税款而产生的税收滞纳金，是税务机关因纳税人占用税款而对其进行的处罚，不应作为第二顺序清偿的破产债权，其受偿顺序应当列后于一般债权。”[57]税收滞报金的规定与之类似：“不足人民币1元的部分免予计征，滞报金的起征点为人民币50元。”[58]因海关工作失误等原因致使收货人无法在规定期限内办理纳税申报的，收货人可以向海关申请减免滞报金，例如，海关总署同意石家庄海关对中石化集团石油储备有限公司于2012年2月24日申报进口一批保税原油所产生的滞报金免予征收。[59]

因税收政策变化影响应纳税额的，纳税人通常有调整应纳税额的义务，但不需要缴付税收利息。除了法定条件外，税收利息的减免还可能需要税务机关的特别批准。例如，“对于2009年5月31日后确定的个别政策，如涉及纳税调整需要补退企业所得税款的，纳税人可以在2009年12月31日前自行到税务机关补正申报，不加收滞纳金和追究法律责任。”[60]除了个案批复外，国家税务总局还曾经作出过豁免征收的决定：“凡符合通知规定的各类企业，其1997年12月31日前欠缴的各种工商税收（含教育费附加，不含农业税、牧业税、农业[林]特产税、耕地占用税、契税和关税）及滞纳金均纳入豁免范围。”[61]需要注意的是，豁免征收税收利息的情况较为少见，只适用于特定的企业。至于《行政强制法》规定的“实施行政强制执行，行政机关可以在不损害公共利益和他人合法权益的情况下，与当事人达成执行协议”，“当事人采取补救措施的，可以减免加处的滞纳金”，则可以作为税收利息减免的一般规则。

由于在《行政强制法》颁行时立法机关并没有就其所规定的加处滞纳金是否适用于《税收征管法》中的滞纳金进行明确规定或作出立法解释，实践中，在前述佛山市顺德区金冠涂料集团有限公司诉广东省国家税务局撤销税收强制执行决定一案中，一审法院以被告加收税收滞纳金的决定违反《行政强制法》为由作出撤销的判决，然而，这只是司法中应对税收滞纳金法律适用问题的一种观点，尽管它比较主流、但并非唯一。

笔者认为，对纳税人滞纳税款加收的款项具有强制性、固定性和非罚性，都是法律明确规定的附随于本税征收的。如果没有法定的减免事由或经过特定的批准程序，税务机关不得擅自减免征收税收利息，正如税务机关不得擅自减免税收一样，否则，税务机关就有可能因放弃法定职责而构成违法甚至犯

---

[51] 参见国家税务总局《关于行政机关应扣未扣个人所得税问题的批复》（国税函[2004]1199号）。

[52] 国家税务总局《关于纳税人善意取得虚开增值税专用发票已抵扣税款加收滞纳金问题的批复》（国税函[2007]1240号）。

[53] 国家税务总局《关于土地增值税清算有关问题的通知》（国税函[2010]220号）。

[54] 国家税务总局《关于延期申报预缴税收滞纳金问题的批复》（国税函[2007]753号）。

[55] 国家税务总局《关于1元以下应纳税额和滞纳金处理问题的公告》（2012年第25号）。

[56] 国家税务总局《关于进一步做好年所得12万元以上个人所得税自行纳税申报工作的通知》（国税发[2007]25号）的附件。

[57] 《国家税款的滞纳金是否应作为破产债权列入第二清偿顺序?》，载《最高人民法院专家法官阐释民商事裁判疑难问题》，http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=pck&Gid=1308631929&keyword=&EncodingName=&Search_Mode=accurate，2014年7月1日访问。

[58] 同前注[24]，第9条。

[59] 参见海关总署《关于同意减免中石化集团石油储备有限公司滞报金的批复》（署监函字[2013]16号）。

[60] 国家税务总局《关于2008年度企业所得税纳税申报有关问题的通知》（国税[2009]286号）。

[61] 财政部、国家税务总局《关于豁免东北老工业基地企业历史欠税有关问题的通知》（财税[2006]167号）、《关于豁免内蒙古东部地区企业历史欠税有关问题的通知》（财税[2008]109号）。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

罪。随着税收征管规范性的加强,因税收利息止算事由不明确而导致的天价滞纳金现象会越来越少,纳税机关没有理由也不再需要过于仁慈地任意批准减免征收税收利息。

五、结论

综上,笔者主张因纳税人超过规定的纳税期限缴纳税款而加收的款项属于税收附带给付的范畴,无论称之为税收利息还是税收滞纳金、税款滞纳金,皆不改变其法律属性,这种公法上的金钱给付义务并非行政强制执行的方式。税收滞纳金是纳税人不当占有国家税款而应缴付的时间孳息,它具有强制性、固定性和非罚性,其计算所依据的本税应纳税额、加收比例、起止标准皆由法定,加收比例确定为每日0.5‰是合适的,既略高于银行当前贷款基准利率,又考虑了其履行能力,客观上具有督促纳税人尽早履行纳税义务的法律效果。

税务机关依法作出征收税款的税务处理决定或责令纳税人限期缴纳税款及滞纳金,纳税人逾期不履行的,自期限届满之日起,按照税款的5‰依法按日加处滞纳金,直至纳税人实际缴清税款、税收利息及滞纳金为止。这种加处滞纳金的情形适用《行政强制法》,既受制于总额上限——加处滞纳金的数额不得超出金钱给付义务的数额,又有法定的止算、缓征和减免事由;还应当允许在不损害公共利益和他人合法权益的情况下,行政机关和当事人达成执行协议。加处滞纳金超过30日,经催告纳税人仍不履行的,税务机关可以强制执行。

至于加算税收利息和加处滞纳金引起的争议,目前来说,纳税人对加收税收利息不服的,必须经由纳税争议双重前置的救济渠道来解决,对加处滞纳金不服的,应当遵循非纳税争议的救济途径。从长远来说,我国《税收征管法》修改时可以保留纳税争议和非纳税争议区别对待的制度设计,但必须删除纳税前置的复议救济门槛,且适当改造复议前置规则。如果税务行政复议维持原具体行政行为,纳税人仍决定对行为本身提起行政诉讼的,纳税人应当先行缴纳税款、税收利息和滞纳金的一半,并承担最后缴清款项前继续孳生的所有税收利息。

(责任编辑:谢 青)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net